

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אריאל קלנר

פ/25/2927

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (שלילת הסכמה כהיתר לחיפוש בחומר

מחשב), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 23א. בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט–1969,¹ בסעיף 23א –

(1) בסעיף קטן (ב), אחרי "על אף הוראות פרק זה, לא ייערך חיפוש כאמור בסעיף קטן (א)" יבוא "לרבות חיפוש בהסכמת בעלי המחשב, בעלי המידע שעל המחשב או מי שמחזיק בו".

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) חומר שהושג בניגוד להוראות סעיף זה יהיה פסול מלשמש ראיה בבית המשפט".

דבריו הסבר

עניינה של הצעת חוק זו בהצבת חסמים בפני גורמי אכיפת החוק לביצוע חיפושים בחומרי מחשב (מחשבים, טלפונים ניידים, טלפונים חכמים וכדומה). בשל פערי הכוחות המובנים בין נחקר לבין חוקריו, ובשל הפגיעה החריפה והמקיפה בפרטיות ובזכויות הנחקרים שעלולה להיגרם לנחקר ולכל מי שעומד איתו בקשר דיגיטלי כתוצאה מחיפוש בחומרי מחשב, מוצע לקבוע כי לא יהיה תוקף להסכמת נחקר לחיפוש בחומר מחשב ויידרש צו שיפוטי כדי להתיר חיפוש שכזה. בנוסף, כדי להרתיע גורמי אכיפה וחקירה מפני פגיעה בזכויות נחקרים ובכדי שלא יהא חוטא נשכר, מוצע לקבוע שראיה שהושגה בניגוד לאמור בסעיף, לא תהא קבילה, ובית המשפט לא יהא מוסמך להתיר שימוש בה.

הצעת החוק מבקשת לעדכן את ספר החוקים לעידן הטלפונים החכמים והמחשבים הניידים, שבו כל הפרטים הנוגעים לחייו של אדם נמצאים על מכשיר הטלפון החכם שברשותו או על מחשבו הנייד. בהתאם, חיפוש בטלפון החכם ובמחשב הנייד של אדם, מהווה פגיעה אנושה בזכותו לפרטיות, פי כמה מכל פגיעה אחרת, לרבות חיפוש בגופו של אדם.

הצעת חוק זו נועדה אפוא להגן על הזכות לפרטיות ועל הזכות להליך הוגן בעידן הדיגיטלי. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אריאל קלנר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2117).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.